



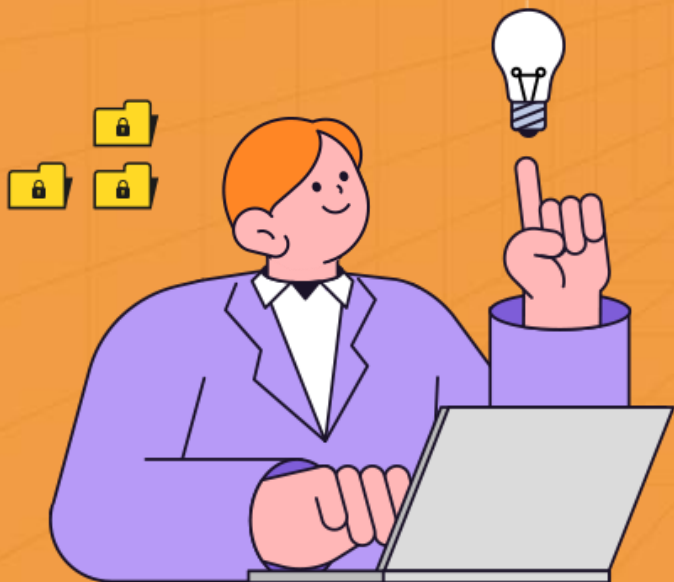
인사·노무 분야 개인정보 보호



Contents

Ⅰ 개요

Ⅱ 인사·노무 개인정보처리 단계





개요

I :: 개요

I 인사·노무 개인정보 보호의 필요성

필요성 및 배경

- ▶ 근로자의 개인정보 처리 시 준수해야 할 법적 의무사항 이해
- ▶ 기업 또는 기관의 인사·노무 업무 담당자를 위한 개인정보 보호 교육



인사·노무 업무 시 준수할 개인정보 보호법령 안내

- 인사·노무 업무 단계별로 개인정보 처리 및 보호 관련법 준수에 필요한 사항을 안내



신기술 환경에 부합하는 개인정보 처리기준 제시로 법 실효성 확보

- 재택근무, 보안구역 출입관리 등을 위한 신기술 장치 운영 시 개인정보 보호 방법 안내



침해사고 예방 및 정보주체 권리 보장

- 사업자의 업무 효율을 증진하고 근로자의 개인정보 권리보장 등을 통하여 침해사고 및 관련 분쟁을 예방

I :: 개요

i 인사·노무 개인정보 보호의 필요성

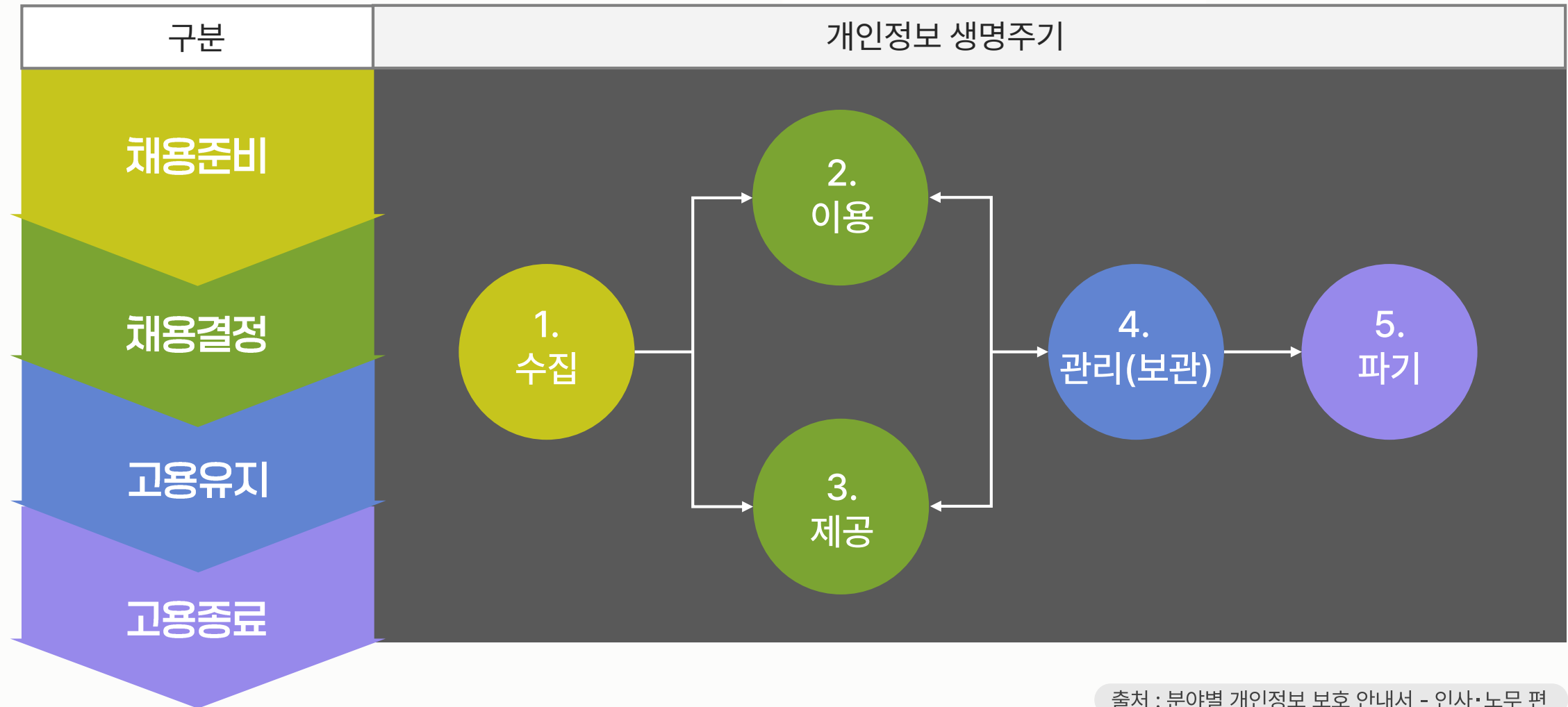


관련 용어 설명

- 근로자** > 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자
- 사용자** > 사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자
- 정보주체** > 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 자
- 개인정보 처리** > 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위
- 개인정보처리자** > 업무를 목적으로 개인정보파일을 운영하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등
- 개인정보파일** > 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물
- 개인정보 보호책임자** > 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지는 자로서 개인정보 보호법 시행령 제32조 제2항 제1호 및 제2호에 해당하는 자

I :: 개요

I 인사·노무 개인정보 생명주기



I :: 개요

I 인사·노무 개인정보 보호대책

구분	주요 내용
채용준비	⚙ 채용 전형(입사 지원서), 합격자 통보 등과 관련한 개인정보 처리에 따른 보호조치에 대한 계획 수립
채용결정	⚙ 근로자명부 작성 등 법령 준수, 근로계약의 체결·이행 등에 따른 개인정보 처리 및 보호조치 적용
고용유지	⚙ 인사이동, 보수·복리후생 등 인력관리에 따른 개인정보 처리·보호 방법 및 디지털 장치 도입 시 준수사항 등 적용
고용종료	⚙ 퇴직 근로자의 개인정보 파기 및 경력증명서 발급 등에 필요한 개인정보 처리 및 보호조치 적용

I :: 개요

i 인사·노무 관련 법령 및 개인정보 보호법과의 관계

구분	주요 내용
개인정보 보호법 (이하 '보호법')	개인정보 처리 및 보호에 관한 일반법으로서 근로자 개인정보 처리에 관한 일반원칙 제시
채용절차의 공정화에 관한 법률 (이하 '채용절차법')	채용과정에서 구직자가 제출하는 채용서류의 반환 등 채용절차에서의 최소한의 공정성을 확보하기 위한 사항을 규정
근로기준법	근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀함
고용보험법	고용보험의 시행을 통하여 실업의 예방, 고용의 촉진 및 근로자 직업능력의 개발과 향상 등을 위함
근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 (이하 '근로자참여법')	근로자와 사용자가 성실하게 협력함을 통하여 노사 공동의 이익을 증진하는데 필요한 기본사항을 규정
산업안전보건법	산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진하기 위한 내용 규정
근로자퇴직급여 보장법 (이하 '퇴직급여법')	근로자의 안정적인 노후생활 보장을 위해 퇴직급여제도의 설정 및 운영에 필요한 사항을 규정
아동·청소년의 성보호에 관한 법률 (이하 '청소년성보호법')	아동·청소년 성범죄로부터 보호하고 아동·청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 하기 위한 규정

I :: 개요

i 인사·노무 관련 법령 및 개인정보 보호법과의 관계

개인정보 보호에 관한 사항 ▾



- ☑ 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 **개인정보 보호법**을 따라야 함
- ☑ 사용자와 근로자의 관계 등을 고려하여 다른 법률에 인사·노무 업무 등에 관해 특별한 규정 있으면 해당 법률을 적용
- ☑ 다른 법률에 특별한 규정이 없는 경우, 개인정보 보호법을 적용
- ❗ 법률의 위임 없는 시행령, 시행규칙 등은 다른 법률의 특별한 규정이 아님



II

인사노무 개인정보처리 단계

III 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계



채용 준비 단계 주요 사항

채용준비

채용결정

고용유지

고용종료

주요 점검 사항

- ☑ 채용계획 수립 적절한 인재 선발에 필요한 개인정보 결정 및 보호계획 수립
- ☑ 채용 전형 개인정보의 안전한 수집·이용 및 보호조치 이행
- ☑ 입사 지원자 권익보호 채용관련 서류 파기 및 열람 요구권 등 권리보장

II :: 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계 ▶ 가. 채용기획

채용 계획 수립 🔍

1

채용 전형 단계별로 필요한 최소한의 개인정보 항목을 결정(필요시점, 최소정보)

- ✳️ 입사지원서 접수 → 필기시험 → 면접 등을 고려한 최소한의 개인정보 항목 결정
- ✳️ 채용단계 후에 필요한 정보(건강보험 가입을 위한 가족정보 등)를 **사전 수집은 금지**
- ✳️ **직무 수행에 필요하지 않은 정보를 수집하는 것은 채용절차법 위반사항임**

2

민감정보·고유식별정보는 원칙적으로 수집 금지

- ✳️ 민감정보 등 수집이 **불가피함을 입증**할 수 있는 경우, **별도 동의** 받아 수집 가능함
 - ❗ 주민등록번호는 법률·대통령령 등에 근거가 있는 경우에 한해 수집 가능함
- ✳️ **청소년보호법** 등 법령에서 민감정보 등의 처리를 요구하는 경우 등에는 **해당 법령을 준수하여야 함**
 - ❗ 청소년보호법 제56조(아동청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)

III 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계 ▶ 가. 채용기획

채용 계획 수립 🔍

3

고용계약(근로계약 등) 체결하는 채용 전형의 경우, 필요한 최소한의 개인정보에 대해서는 개인정보 수집/이용 동의 불필요

- ⚙ 고용 계약 → 사용자와 근로자간 계약으로 해석
- ⚙ 정보주체가 제출하는 입사지원서를 받아 신원 확인, 업무능력 등을 확인하는 것은 근로계약 체결 여부 결정에 반드시 필요한 절차로 해석

개인정보 보호법 제15조(개인정보의 수집·이용) 제①항

4. **정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서** 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우

4

지원자로부터 개인정보를 직접 수집하지 않은 경우, 지원자(정보주체)에게 수집 출처·처리목적·처리정지 요구권이 있음을 고지

- ❗ 직접 수집 가능한 경우 인물 DB, 학교 홈페이지 등에 공개된 정보로, 사회통념상 입사 지원자의 동의 의사가 있다고 인정되는 경우 등

II :: 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계 ▶ 가. 채용기획

입사 지원자 개인정보 안전관리 계획 수립 및 이행 🔍

- 1 채용 전형에 대한 개인정보 **취급자 수 최소화**
- 2 채용관리 시스템 → 개인정보처리시스템이 되므로 **권한 관리, 권한변경 이력관리, 접속로그 기록 및 점검, 접근통제** 등 안전성 확보조치를 적용하여야 함
- 3 특히 서류전형 등 평가를 위해 평가자가 지원서에 대한 서면평가 시, 채용사이트에서 직접 평가하는 방식이 아니라 인사담당자가 **평가자에게 이력서를 사내 메일 등으로 전달하여 진행**하는 경우가 많음
→ 채용 전형 종료 시 평가자가 PC 등에 보관하고 있는 지원서를 반드시 파기하여야 함
- 4 채용 대행사(채용 포털 등)이용 시, 업무관계(계약) 확인 및 보호대책 적용 필요

II :: 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계 ▶ 가. 채용기획

입사 지원자 개인정보 안전관리 계획 수립 및 이행 🔍

4 채용 대행사(채용 포털 등)이용 시, 업무관계(계약) 확인 및 보호대책 적용 필요

구분	채용 포털 업체	채용 업체
채용 공고를 단순 홍보	채용 포털에 채용 공지(링크)만 함(광고업체) * 개인정보 수집, 제공 등 없음	기관 채용 홈페이지 링크, 채용 공고 사항을 채용 포털 홈페이지에 단순 업로드 게시함 (광고주 지위) * 지원자 정보를 직접 수집함, 광고료 정산
채용 포털 서비스 이용	- 채용 포털 → 지원자 정보수집(회원가입, 지원서 등록 등) - 지원자 → 지원 공고를 확인하고, 제3자 제공 동의하고, 채용 공고 기관에게 지원서를 전달	- 채용 공고에 따른 지원자 정보 전달받음 제3자 제공 절차로 지원자 정보 수집 * 위/수탁 관계 성립되지 않음
채용 시스템 임대 (정보시스템 임대 또는 SaaS 등 웹 서비스 이용)	채용 포털에서 기관별 채용시스템 별도 구성하여 제공 - 지원자용 홈페이지, 관리자용 홈페이지, WEB/WAS/DB 등 정보시스템 구성 → 채용 지원 서비스 제공 * 개인정보 위/수탁 관계 성립됨(WEB/WES/DB 접근가능) * 채용 기관 명칭, CI 등은 적용해주지만, 통일된 채용서비스 플랫폼 제공 → 위탁사에 맞는 개인정보처리방침, 약관 등은 별도 지원해주지 않는 경우가 많음	기관마다 별도 채용 서비스 페이지 이용 - 별도 할당된 홈페이지에 채용 공고 올리고, 지원서를 받음 * 채용 포털에 해당 링크 공고하여 광고도 겸하는 경우 많음 - 관리자 페이지를 통한 지원자 정보를 직접 처리 * 서버/DB 등 정보시스템 어드민 권한은 채용 포털 업체에 있음 → 개인정보 위탁사임 * 위탁관리 : 위수탁 계약체결, 수탁사 정기점검 등 필요

Ⅱ 인사·노무 개인정보처리 단계

ⅰ 채용 준비 단계 ▶ 가. 채용기획

입사 지원자 개인정보 안전관리 계획 수립 및 이행 🔍

4 채용 대행사(채용 포털 등)이용 시, 업무관계(계약) 확인 및 보호대책 적용 필요

개인정보 처리 위탁 시 준수사항

개인정보 보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)

① 개인정보처리자가 제3자에게 **개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서**로 하여야 한다.

1. **위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지**에 관한 사항
2. 개인정보의 **기술적·관리적 보호조치**에 관한 사항
3. 그 밖에 **개인정보의 안전한 관리**를 위하여 대통령령으로 정한 사항

Ⅱ 인사·노무 개인정보처리 단계

ⅰ 채용 준비 단계 ▶ 가. 채용기획

입사 지원자 개인정보 안전관리 계획 수립 및 이행 🔍

4 채용 대행사(채용 포털 등)이용 시, 업무관계(계약) 확인 및 보호대책 적용 필요

개인정보 처리 위탁 시 준수사항

개인정보 보호법 시행령 제28조(개인정보의 처리 업무 위탁 시 조치)

① 법 제26조제1항제3호에서 “대통령령으로 정한 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다

1. 위탁업무의 목적 및 범위
2. 재위탁 제한에 관한 사항
3. 개인정보에 대한 접근 제한 등 **안전성 확보 조치**에 관한 사항
4. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 **개인정보의 관리 현황 점검 등 감독**에 관한 사항
5. 법 제26조제2항에 따른 수탁자(이하 “수탁자”라 한다)가 준수하여야 할 **의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임**에 관한 사항

III 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계 ▶ 나. 채용전형

입사 지원자 등에게 개인정보 처리범위 등 안내 🔍

1 지원자 안내 : 채용과정에 필요한 최소 정보만 제출

❗ 전형 과정에 필요한 최소한의 개인정보만 제출하도록 채용공고문 등을 통해 입사 지원자에게 안내

2 채용 진행자 안내 : 서류접수, 면접관 등 필요한 최소한의 개인정보만 수집하도록 안내

❗ 면접관을 통한 불필요한 정보 수집 시 과태료 부과됨

II 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계 ▶ 나. 채용전형

필요한 최소한의 개인정보만 적법하게 처리 🔍

- 1 채용계획 및 공고 내용에 따른 최소한의 개인정보만 수집
- 2 민감정보는 꼭 필요한 경우, 입사지원의 별도 동의 또는 법적 근거에 따라 수집
! 직무수행 가능여부 확인에 필요한 최소한의 건강정보 수집 등
- 3 입사 지원자가 제출한 증명서(학위, 성적, 자격증 등) 진위 여부 확인 시, 증명서 발급기관의 진위 확인 서비스 활용

III 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계 ▶ 나. 채용전형

합격(불합격) 통보 🔍

1

합격 통보 : 당사자에게 직접 통보(휴대전화, 문자, 이메일 등)가 되도록 함

❗ 이메일 등을 통한 합격 통지가 타인에게 전달되지 않도록 하여야 함

❗ 홈페이지를 통한 합격 확인 시, 파라미터 변조 등에 따른 타인에게 개인정보가 유출되지 않도록 해야함

❗ 서류 합격자 정보를 게시판에 공지하는 경우에는 채용전형이 완료되면 삭제하여야 함

II :: 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계 ▶ 다. 입사 지원자 권익보호

채용서류의 반환 및 파기 (*채용절차법 제11조) 🔍

- 1 채용여부 확정단계 후 구직자의 요청이 있는 경우, 본인확인 후 14일 이내에 채용관련 서류를 반환
- 2 반환 요청이 없는 경우, 구인자가 정한 기한(채용확정 후 14일~180일 이내)내 파기
❗ 구인자는 채용 여부가 확정되기 전까지 구인자가 정한 채용서류의 반환 청구기간을 구직자에게 알려야 함
- 3 홈페이지나 전자우편 등으로 제출한 자료와 구인자가 요청하지 않은 임의제출 서류는 반환대상이 아님
- 4 채용 안함으로 결정되는 등 불필요하게 된 정보는 지체 없이(5일 이내) 파기
- 5 채용된 자의 서류, 구인자가 자체 생산한 자료 등 채용절차법상 반환/파기 대상이 아닌 서류는 3년간 보관 가능 (남녀 고용평등법 제33조)
- 6 공공기관의 채용서류 : 「공공 기록물법 관리에 관한 법률」에 따라, 공공기관의 장은 채용서류 등을 검토하여 공공기록물로 등록·관리할 수 있음 (즉, 공공기록물 보관 가능, 동기간 보관가능)

II :: 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 준비 단계 ▶ 나. 채용전형

입사 지원자 권리보장 🔍

- 1 시험점수와 같은 **개인정보의 열람 요구 방법 등을 마련·공개**하고, 열람 요청 시 특별한 사정이 없는 한 열람을 허용해야 함
 - ❗ 면접 과정·내용 등 공개에 따라 공정한 업무 수행이 현저히 곤란한 사항은 비공개 대상이 될 수 있음
- 2 인공지능 등 **완전히 자동화된 시스템(AI 면접 등)으로 채용 전형을 진행**하려는 경우, 정보주체의 요청이 있는 경우에는 채용담당자 등이 개입하여 **해당 결정이 타당한지 재검토**하거나, **자동화된 처리기준, 절차, 결과 등에 대한 설명 등 조치**를 해야 함
 - ❗ 시험문제 등은 개인정보가 아니므로 보호법에 따른 열람요구 대상이 아님

III 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 결정 단계



채용 결정 단계 주요 사항

채용준비

채용결정

고용유지

고용종료

주요 점검 사항

- ☑ 법령준수를 위한 개인정보의 수집 근로자명부, 임금대장 등
- ☑ 근로계약의 체결·이행을 위해 필요한 개인정보 수집 인력 배치, 복리후생 등을 위한 개인정보

II :: 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 결정 단계

법령준수를 위한 개인정보 수집 🔍

1 근로기준법 등 법령상 **의무 준수**를 위해 필요한 경우, 해당 법령 근거를 안내하고 개인정보 수집

법률에 근거한 수집으로, 수집동의 불필요 → 4대 보험 등 관련 법령에 따라 주민등록번호 수집 가능

2 임금대장에 **가족수당 계산**의 기초가 되는 사항을 작성하기 위해 **불가피한 범위에서 가족의 개인정보 수집 가능**

❗ 가족관계 및 연령확인 등을 위한 증명서 제출 시 가족의 주민등록번호 뒷자리를 삭제한 후, 관련 서류를 발급받도록 함

법령에 따른 수집(예시)

구분	근로자 명부	임금대장
수집항목	성명, 생년월일, 이력 등	임금과 가족수당 계산의 기초가 되는 사항, 임금액 등
법령근거	근로기준법 제41조, 시행령 제20조, 시행규칙 별지 제16호 서식	근로기준법 제48조, 시행령 제27조, 시행규칙 별지 제17호 서식

III 인사·노무 개인정보처리 단계

i 채용 결정 단계

근로계약 등 체결/이행에 필요한 개인정보 수집 🔍

1

인사발령·교육훈련·복리후생·연봉계약·근무성적평가 등 근로계약 체결·이행을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집 **동의 불필요**

❗ 근로계약서 : 고용노동부 홈페이지(www.moel.go.kr)-정책자료실, 표준근로계약서 참고

❗ 법령 준수 및 단체협약·취업규칙·근로계약 체결·이행을 위해 필요한 최소 개인정보 수집 이외의 개인정보 최소수집 원칙에 위배 소지

II :: 인사·노무 개인정보처리 단계

i 고용 유지 단계



고용 유지 단계 주요사항

채용준비

채용결정

고용유지

고용종료

주요 점검 사항

☑ 인력관리에 따른 개인정보 처리근거 확인

↳ 인력배치, 인사평가, 보수·복리후생 및 교육, 영업양도 등의 개인정보 처리 근거

☑ 디지털 장치 도입 시 유의사항

↳ 근로자 등 이해관계자 의견 청취

↳ 개인정보 수집·이용 근거 확인

↳ 개인정보 보호방안 강구

☑ 근로자 권익보장

↳ 근로자 권리보장, 유출통지, 피해구제 등

|| 인사·노무 개인정보처리 단계

i 고용 종료 단계

고용 종료 단계 주요사항

채용준비

채용결정

고용유지

고용종료

주요 점검 사항

- ☒ 퇴직 근로자 개인정보의 열람권 보장 및 파기
- ☒ 퇴직 근로자 개인정보의 이용 및 제3자 제공

III 인사·노무 개인정보처리 단계

i 고용 종료 단계

경력증명서 발급 등의 목적으로 이용 및 제공 🔍

- 1 퇴직자 개인정보는 현직 근로자의 개인정보와 분리 보관**
 - ✳ 근로기준법 제39조에 따라 경력증명서 발급을 위해 **최소 3년간 보관**해야 함
 - ❗ **최소 3년은 경력증명서를 발급**해주어야 함(근로기준법 제39조 및 동법 시행령 제19조)
 - ❗ 3년 이상 보유 시, 보유기간을 개인정보처리방침을 통해서 공개해야 함
- 2 근로기준법·퇴직급여법 등 다른 법령에서 퇴직 근로자의 개인정보 보관기간을 규정한 경우 해당 규정에 따라 보관**
- 3 퇴사자 또는 가족에 대한 복리후생 지원을 위해서는, 복리후생 지원이 중단되기까지 개인정보 이용 가능**
- 4 입사·퇴사 관련 통계처리 시 등에는 익명처리 후 사용하는 것이 원칙이며, 익명정보 처리가 어려운 경우(근무경력별 성과 분석 등) 연구목적으로 필요할 시 가명처리 후 사용**

III 인사·노무 개인정보처리 단계

i 고용 종료 단계

참고 퇴사한 직원의 개인정보 보관 – 별도 동의 시 3년 이상 보관 가능

“인사정보를 파기하기 위해서 먼저 확인하세요!”

- ☒ 퇴사 직원의 인사정보 중 **3년이 경과된 서류가 있는지 확인하기**
- ☒ 경력증명 등 발급을 위해 직원의 정보를 3년을 초과하여 보관하는 경우,
퇴사 시 직원에게 **개인정보 수집·이용 등에 관한 분리 보관하기**
- ☒ 직원정보가 PC 등 어디에 어떻게 **저장되어 관리되고 있는지 확인하기**



III 인사·노무 개인정보처리 단계

i 고용 종료 단계

참고 퇴사한 직원의 개인정보 보관 – 별도 동의 시 3년 이상 보관 가능

개인정보 수집·이용 동의 안내

— □ ×

당사를 퇴사한 경우로 본인의 경력 증명을 요청할 시 증명 발급 목적으로 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.

수집·이용 목적	수집항목	보유 및 이용기간
경력 증명 발급	[필수] 이름, 연락처, 종사한 업무 종류, 퇴직 연월일	파기 요청 시

위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
그러나 동의를 거부할 경우 퇴사 3년 후에는 경력증명서를 발급받을 수 없습니다.

* 개인정보 수집·이용에 동의합니까?

☐ 동의 ☐ 동의하지 않음



감사합니다.



개인정보보호위원회



한국인터넷진흥원